

0017998-59.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Cecilia Pinheiro da Fonseca
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... que o veículo era produto de roubo.

Mister esclarecer-se, nesse passo, que o policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

R.C.M.P., esposo da proprietária do motociclo J.L.A., informa que se preparava para subir no veículo, quando foi abordado por dois indivíduos que anunciaram o assalto. Narra que se distanciou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL - BARRA FUNDA
3ª Vara Criminal

0017998-59.2022.8.26.0050 - pág.
SENTENÇA

Vistos.

CELSO LUIS DE SOUZA FILHO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, entre o dia 30 de junho de 2022 e o dia 01 de julho de 2022, em horário e local incerto, nesta cidade e Comarca da Capital, recebeu e conduziu na Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 444, em proveito próprio, uma motocicleta Yamaha FZ25 Fazer, placas BYE4480, vermelha pertencente à vítima J.L.A., sabendo se tratar de produto de crime; e ERIK RENATO DO SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 14, caput, da Lei 10826/03, porque, no dia 01 de julho de 2022, por volta das 18:50 horas, na Avenida Afonso de Sampaio e Sousa 444, nesta Capital de São Paulo, detinha, tinha em depósito e ocultava uma arma de fogo, tipo revólver, número 72395, calibre 32, de uso permitido, além de seis munições sendo 5 picotadas e uma íntegra, todas de calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 07 de outubro de 2022 (fl. 98). Citados (fls. 110 e 140), os réus ofereceram resposta à acusação (fls. 134/135), sendo ratificado o recebimento da denúncia.

Em audiência, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação, e, ao final, procedeu-se ao interrogatório dos réus.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia. A Defesa pleiteou a absolvição dos réus e desenvolveu teses subsidiárias.

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva acha-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 08/09), pelos boletins de ocorrência (fls. 17/22 e 23/24), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 27/28) e de avaliação (fl. 29), bem como pelos laudos periciais (fls. 175/194) e pelas provas orais colhidas em sede policial e em Juízo, sendo certa a sua autoria.

Os réus, ouvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório, negaram a autoria delitiva.

As negativas dos acusados, contudo, além de inverossímeis e carentes de respaldo, restaram isoladas nos autos, ante o conjunto probatório formado, que permite a condenação, nos termos da denúncia, sem espaço para absolvição nem desclassificação.

Os policiais Bruno e José Carlos, após reconhecerem os réus, afirmam que, na data dos fatos, por volta das 18h30, em patrulhamento ostensivo na Rua José Pinheiro Borges, quando visualizaram uma motocicleta Yamaha Fazer, cor vermelha, sem emplacamento, trafegando em alta velocidade, razão pela qual decidiram dar ordem de parada, a qual foi desobedecida. Atestam que iniciaram uma perseguição; que, durante o percurso, o passageiro do veículo lhes apontou uma arma de fogo; e que, durante a perseguição, o motorista do motociclo perdeu o controle da direção, caindo com o veículo no cruzamento da Avenida Afonso de Sampaio e Sousa com a Rua Osvaldo Pucci. Contam que conseguiram abordar os ocupantes do veículo, posteriormente identificados como Celso Luis de Souza Filho (motorista) e Erik Renato dos Santos (passageiro), e que, em revista pessoal, encontraram com Erik um revólver calibre 32., sem marca aparente, de numeração 72395, com seis munições, sendo cinco picotadas e uma intacta. Dizem que Celso portava dois aparelhos celulares, mas nenhum deles apresentava prévia queixa de crime patrimonial, e que, após consulta da gravação do chassi do motociclo, constataram que o veículo era produto de roubo.

Mister esclarecer-se, nesse passo, que o policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

R.C.M.P., esposo da proprietária do motociclo J.LA., informa que se preparava para subir no veículo, quando foi abordado por dois indivíduos que anunciaram o assalto. Narra que se distanciou do veículo; que um dos agentes subiu na motocicleta, enquanto o outro o revistava para ver se não estava armado; e que os dois se evadiram. Não foi capaz de reconhecer os assaltantes

Assim, ante o conjunto probatório formado nos autos, não restam dúvidas acerca da responsabilidade penal dos acusados.

Com efeito, em relação ao crime de receptação praticado por Celso, restou devidamente comprovada a materialidade da infração penal antecedente pelo depoimento de R.C.M.P. e do boletim de ocorrência de fls. 23/24.

Também demonstrou comprovado que Celso conduzia o multicitado veículo, sendo certo que sabia da ciência da origem ilícita do bem, vez que não trouxe nenhuma justificativa plausível de que não sabia de sua origem espúria bem como a conduzia sem emplacamento.

No que tange ao elemento subjetivo do tipo, resta claro o dolo do acusado, pois, no crime de receptação inverte-se o ônus da prova, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, quando o acusado é surpreendido com a “res”, cabendo à defesa demonstrar sua injusta detenção.

Nesse sentido: “Em tema de receptação, a só posse injustificada da “res” faria -

como no furto - por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido de modo lícito. A apreensão da "res furtiva" em poder do acusado enseja, indubitavelmente, inversão do ônus da prova" (TACRIM-SP-Ap. - Rel. Luiz Ambra - RT 728/543).

Assim sendo, a prova testemunhal produzida é segura, no sentido de ter o acusado recebido o veículo sabendo que o motor era produto de crime, o que implica dizer que agiu com dolo.

Aliás, a respeito do intrigante tema de apuração do dolo no crime de receptação, já se manifestou a jurisprudência pátria: "Em se tratando do crime de receptação, a aferição do dolo do agente é muito difícil, visto ser impossível perscrutar seu íntimo, podendo, assim, ser alcançado pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária" (Rel. Souza Nery, RJTACrim 35/343).

Por fim, é certo também que Erik praticou o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Com efeito, os policiais foram uníssonos em atestar que o acusado lhes apontou a referida arma, posteriormente apreendida. Ademais, os laudos periciais acostados aos autos, notadamente os de fls. 181/185 e 186/189, atestam a idoneidade da arma e dos cartuchos.

Destarte, o conjunto probatório mostra-se harmônico e coeso, de modo que a única solução cabível é a condenatória.

Passa-se à dosimetria das reprimendas.

Na primeira fase da dosimetria, observo que os acusados não ostentam antecedentes criminais, não se vislumbrando quaisquer circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59, do Código Penal. Assim, fixa-se as penas-base nos mínimos legais cominados às espécies, i.e., para o réu Celso, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, e para o réu Erik, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, ausentes circunstâncias agravantes, não obstante os réus sejam menores de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, nada a se alterar nas penas, uma vez que a presença de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena para abaixo do mínimo legal (Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça).

Na terceira e derradeira fase da dosimetria, ausentes quaisquer causas de aumento e de diminuição, torno definitivas as penas anteriormente fixadas.

Diante das quantidades das penas privativas de liberdade ora aplicadas, e considerada a primariedade dos réus, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes, do Código Penal.

Assim, quanto ao réu Celso, tratando-se de pena igual a um ano, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, conforme prevê o artigo 44, § 2º, do Código Penal, qual seja, a prestação de serviços à comunidade, à base de uma hora de serviço por dia de pena substituída. Os serviços serão prestados em entidade a ser indicada por ocasião da execução.

Quanto à Erik, uma vez que a pena é superior a dois anos, substitui-se a pena corporal por duas restritivas de direitos, conforme prevê o artigo 44, § 2º, do Código Penal. A primeira restritiva de direitos será a prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período de pena substituída. Os serviços serão prestados em entidade a ser indicada por ocasião da execução. A segunda restritiva de direitos será a prestação pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo que será destinado à entidade a ser indicada por ocasião da execução.

Em caso de descumprimento das penas restritivas de direito e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento das penas será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, letra "c", do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado CELSO LUIS DE SOUZA FILHO como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, substituída a pena corporal por uma restritiva de direito, na forma acima especificada, e ERIK RENATO DO SANTOS como incurso no artigo 14, caput, da Lei 10826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, substituída a pena corporal por duas restritiva de direito, na forma acima especificada.

Tendo em vista que os acusados responderam ao processo em liberdade, assim permanecerão em caso de recurso, não havendo qualquer motivo para decretar a prisão preventiva dos sentenciados.

Oportunamente, expeçam-se guias de recolhimento.

Após o trânsito em julgado, lancem-se seus nomes no rol dos culpados.

Oportunamente, arquivem-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 1º de dezembro de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Cecilia Pinheiro da Fonseca

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA